

0040363-46.2017.8.26.0224

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: LARISSA BONI VALIERIS

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/02/2022

... ao Cleyton. Ele foi pego com malote do roubo do banco por policiais do Garra. Os malotes foram reconhecidos pela gerente do banco. Na época pelo que informaram ele foi preso por uma batida do GARRA e ai foi linkado com esse roubo. Não tinha dinheiro no malote encontrado com ele. Nos outros roubos a vítima da empresa que administrava o estacionamento do aeroporto reconheceu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

2ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0040363-46.2017.8.26.0224 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0040363-46.2017.8.26.0224

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 40/2010 - 3ª Delegacia do Aeroporto de Guarulhos, 343/2010 - 3ª Delegacia do Aeroporto de Guarulhos

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLAYTON LAERCIO CARDOSO DA SILVA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LARISSA BONI VALIERIS

Vistos.

O réu Rijanio Pereira de Oliveira e Clayton Laercio Cardoso da Silva e João Manoel de Ataíde foram denunciados como incurso no art. 157, §2º, I, II e V do Código Penal e Sueli Telles Augusto de Souza como incurso no crime previsto no art. 157, §2º, I, II e V c.c. art. 29, ambos do Código Penal, porque, previamente ajustados e com unidade de desígnios com outros três indivíduos ainda não identificados, subtraíram, para proveito comum, mediante violência e ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e restrição à liberdade da vítima coisa alheia, consistente na quantia de R\$ 177.504,00. Consta também que Sueli Telles Augusto de Souza, identificada nos autos a fls. 311, concorreu de qualquer forma para o crime de roubo.

A denúncia foi recebida em 23 de janeiro de 2015 (fls. 466-467).

O processo foi desmembrado em relação à Rijanio Pereira de Oliveira e Clayton Laercio Cardoso da Silva, sendo suspenso o processo com fundamento no art. 366 do CPP em relação à Rijanio (fls. 593), prosseguindo-se, apenas, em relação ao réu Clayton nestes autos (fls. 604).

Resposta à acusação apresentada por Clayton Laercio Cardoso da Silva (fls. 665-679).

Manifestação do Ministério Público (fls. 693-694).

Ratificado o recebimento da denúncia (fls. 698-699).

Realizada audiência foram ouvidas as testemunhas arroladas, sendo o réu, ao final interrogado (fls. 842). Foi determinado o apensamento dos depoimentos da vítima, o delegado Dr. Marcelo, a testemunha Robson e do policial José Francisco colhidos nos autos nº 0020778-52.2010.8.26.0224 (fls. 848-849).

O Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia. Na dosimetria, requer que a pena base seja fixada acima do mínimo legal, pois o réu possui antecedentes e o reconhecimento da reincidência; bem como que seja fixado o regime inicial fechado para cumprimento da pena.

A defesa requereu a absolvição, argumentando que os dois reconhecimentos realizados pela vítima em sede delegacia em fls. 355 foram falhos e, ainda, o segundo a própria vítima asseverou ter dúvidas quanto a pessoa, e a prova material, ou seja, o malote encontrado em sua residência é não era o malote utilizado no dia dos fatos, pois o malote encontrado na residência do Réu foi comprado na papelaria KALUNGA, conforme apresentado uma outra réplica na audiência, sendo assim não há provas concretas que o incriminem. Defende a desclassificação do uso de arma de fogo, pois a vítima relatou que foi ameaçada com um martelo e uma chave de fenda.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal deve ser julgada procedente.

A materialidade do crime foi comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 16-18, 231, 236-237, 238-239, 240-241, 285-287, 288-292, 293-294, 295-296, 312-314, 315-318), termo de declarações (fls. 22-25, 82-83, 84, 86-88, 104, 110-112, 210, 310-311), mandado de busca e apreensão (fls. 69-70), fotografias (fls. 74-79, 208-209), auto de exibição (fls. 80-81), auto de reconhecimento (fls. 85, 106-107, 355, 358), laudo pericial (fls. 129-133), termo de depoimento (fls. 259-260), termo de interrogatório (fls. 333-334), relatório final de investigação (fls. 455-461), bem como pela prova oral coligida.

A autoria é incontestada.

A vítima protegida nos autos desmembrados disse ter reconhecido o correu Joao Manuel. Outro indivíduo moreno lhe abordou. O assalto foi sete e dez da manhã. Foi abordado na rua pelo outro indivíduo, o réu Cleyton, o moreno. Reagiu e ele lhe derrubou. Chegou um carro com mais gente. Acho que era um Escort. Quando junto pessoas ao redor. O réu João tirou um distintivo da polícia federal e disse que iria junto. Foi colocado dentro do carro que tinha um martelo e uma chave de fenda. Cleyton deu um martelada no seu joelho e colocou a chave de fenda na sua barriga. Ele disse que queria dinheiro da empresa. Disseram que tinham informações de que tinha acesso da informante Sueli. Foi levado para um cativado. Ficou das sete as dez, onze da manhã. Reconhece o portão vermelho da foto exibida. Tinha mais gente na casa, era habitada. Eles estavam armados de facão. Eles falaram que estavam com suas filhas. Tem duas filhas. Fez uma ligação para empresa dizendo que chegaria atrasado para ir ao dentista, mas seria levado ao banco. Foi levado em um fusca azul. Foi colocado no banco de trás do carro. Eles pararam no Parque CECAP. Depois foram para o aeroporto. Eles pararam no desembarque e foi sozinho até o banco. Eles deixaram o celular ligado no seu bolso e mandaram não fazer nenhuma gracinha. Tem a polícia militar na frente do banco Santander. Pensou em ir até a polícia, mas lembrou das suas filhas. Falou com a Jaqueline no banco. Estava tenso e pensou em pedir ajuda. Eram malotes de dinheiro e uma caixa. Deixou alguns malotes para fora e levou a caixa. Saiu com a caixa e eles estavam esperando lá fora. Entrou no carro e no acesso ao Taboão eles lhe deixaram e mandaram sair dizendo que iria encontrar com suas filhas. Foi em um taxi que estava esperando. O fusca azul sumiu. Pegou o celular do taxista e avisou a empresa. Uma polícia rodoviária lhe levou até a delegacia. Depois que fez o boletim de ocorrência, no aeroporto, o delegado mandou o pessoal do aeroporto ir até onde foi abordado para confirmar o acontecido. Ficou

dentro da viatura. Um rapaz do bar confirmou que tinha sido abordado e tinha reagido, sendo sequestrado. Quando estava fazendo o boletim de ocorrência, conhece todo mundo na delegacia do aeroporto, da polícia militar, não colocaram ninguém que conhecia. Tinha um elemento que lhe levou para os corredores da polícia civil que mandou confessar. Acharam que estava envolvido no roubo. Trabalhou cerca de 23 anos no estacionamento do aeroporto. Conhecia todo mundo lá. Levavam o dinheiro no banco depois do expediente. No dia seguinte o banco conferia e passava para a Infraero. Quando mudou o dono da empresa ele mudou o procedimento. O dinheiro não ficava no banco. Ele fazia TED para infraero. O dinheiro ficava na salinha até alguém ir buscar. Sueli era supervisora de caixa. Ela sabia do dinheiro. Ajudou muito ela. Depois ela saiu da empresa. Teve mais dois assaltos na empresa, mas não foi vítima. Reconheceu a foto do réu Clayton como sendo o indivíduo que lhe abordou. Também reconheceu o João. Não viu mais ele depois que foi levado para o cativeteiro. O dinheiro não foi recuperado. Tinha umas três pessoas no cativeteiro que ficaram quietas.

O ofendido nesta oportunidade narrou que foi vítima de um sequestro. Foi abordado por um elemento próximo a sua casa. Estava com uma sacola na mão. Começou a lutar com ele pedindo socorro. Chegaram mais uns meliantes e o fizeram deitar no assalto. Isso foi em frente a um bar e uma residência. Havia uma aglomeração e um dos indivíduos sacou uma carteira da policai federal e disse: "policia ferderal. Ele vai com a gente". Foi colocado dentro do carro. O indivíduo que estava atrás do carro estava com um martelo e uma chave de fenda. Ele bateu com o martelo na sua perna e colocou a chave na sua axila. Disse que não tinha nada, mas eles falaram que a empresa tinha. O réu está meio diferente hoje, mas acredita que é ele. foi ele quem o abordou. Foi levado ao cativeteiro. Ficou esperando a hora de abrir o banco para pegar o dinheiro. Foi para o banco pegar os malotes de dinheiro. Colocavam o dinheiro no cofre do banco e depois depositavam para a Infraero. Achava o procedimento arriscado e questionou Marcelo. Ele disse que mandava e era para fazer o que tinha que ser feito. A supervisora da empresa deu a dica para eles. Foi obrigado a pegar o dinheiro no banco porque eles falaram que estavam com suas filhas. Eles colocaram o celular ligado no seu bolso. A polícia fica em frente ao Santander. Até pensou em ir pedir socorro, mas ficou com medo. Foi para o banco pegar o dinheiro. Um deles o esperava do lado de fora do aeroporto. Chegou com a caixa de moedas com dinheiro. Entraram em um taxi. Na entrada do Tabão ele desceu e mandou ir encontrar com suas filhas. Quando ele desceu do carro, pediu ajuda para o taxista. Adiante tinha uma viatura da polícia federal. Foi com eles para a delegacia. O dono da empresa achou que tinha furtado o dinheiro. Depois disso não teve mais sossego. Fez o boletim de ocorrência. sempre foi na delegacia quando foi chamado para fazer reconhecimentos. Um dos policiais disse que a informante era uma das funcionárias da empresa que era amante de um dos bandidos. Fez o reconhecimento do cativeteiro com a polícia. Fez o reconhecimento no aeroporto de Cumbica. Isso foi um tempo depois. Não foi no mesmo dia. Depois que foi abordado, chegaram mais um carro com uns quatro indivíduos. Havia mais indivíduos no cativeteiro. Chegou a lutar com ele e chegou a pedir socorro. Os outros chegaram e o derrubaram no chão. Era um indivíduo moreno, franzino. Talvez uns 27, 30 anos. O indivíduo que fez o reconhecimento era o indivíduo que o abordou. O dinheiro era arrecadado por supervisores que faziam os malotinhos e depositavam no cofre noturno do banco Santander. No dia seguinte era feita a conferência e o dinheiro era depositado. Foi obrigado a pegar esse dinheiro. Foi outro que o obrigou a pegar o dinheiro e não o que o abordou. Havia muitos malotes com dinheiro. Tinha uns malotinhos vermelhos e malotinhos pretos. Não tinham logotipo. Talvez os pretos tivessem. Quem fazia a conferência do dinheiro era o supervisor e ele colocava no cofre noturno do Santander. No dia dos fatos pegou uma caixa que tinha os malotinhos vermelho e preto. Não se recorda o logotipo que estava no malote preto. Não era do banco. Os malotes de pano eram pequenos. Mais ou menos um palmo de largura e dois palmos de altura. O preto era maior. Uma régua em pé de largura e de comprimento era maior. Enrolavam e colocavam um elástico. Nunca viu os malotes para vender. O malote era mais ou menos parecido com o mostrado pelo advogado, mas era diferente. Poderia ter moedas nos malotes. Acontecia de uma pessoa colocar moeda nos malotes. Já faz doze

anos dos fatos. O réu está um pouco diferente. Está mais gordo. O cabelo está diferente. O semblante é o mesmo. Tem 1,62. A pessoa com quem se atracou era mais alta. Não sabe dizer quanto. Essa pessoa foi no carro até o cativoiro. Estava em pânico no cativoiro. Viu no local um facão enferrujado e em pânico, não olhou para mais ninguém.

A testemunha ROBSON, também ouvida nos autos desmembrados, disse que o escort verde era seu. Ficou sabendo que estava envolvido em um assalto, sequestro. No dia que aconteceu isso não estava em casa. O carro foi emprestado para Jomarleide. Ela pediu o carro emprestado. Autorizou porque estava viajando e não usaria o carro. Disse que ela poderia pegar a chave com seu pai. Ela ficou com o carro dois dias. Ela devolveu o carro e seu pai colocou na garagem. "Biscoito" era marido de Jomarleide. Não emprestou o carro para ele. Ela que pediu. O nome de "Biscoito" era Robson alguma coisa. Ficou com o carro por pouco tempo, por mais uns quatro/cinco meses. Trocou com uma Fiorino com um amigo de infância. Chegou a trabalhar no aeroporto como taxista por um tempo. Sofreu um acidente e como era preposto o dono não quis deixar mais dirigir o carro porque não tinha seguro. Não conhece as pessoas mencionadas na denúncia, nem o réu João.

O delegado de polícia, MARCELO FERRARI, também ouvido nos autos desmembrados esclareceu que assumiu a investigação em 2013 quando assumiu a delegacia. Antes da sua gestão já tinha sido feito diligências no cativoiro. Foi feita buscas e encontraram anotações de Sueli. Também uma régua com ligações telefônicas dela com o endereço do cativoiro. O Clayton foi preso com malotes por outra delegacia. Ele foi reconhecido por foto pela vítima. Clayton ao ser ouvido negou os fatos. Foram apreendidos vários documentos no cativoiro. Havia dados bancários da Sueli. Ficou sabendo que a vítima reconheceu até o cachorro que tinha no cativoiro. Durante a instrução nestes autos a testemunha de acusação MARCELO, delegado de polícia, esclareceu que se recordar da investigação. Foi um roubo a um estacionamento. A vítima foi sequestrada e levada a um cativoiro em um escort verde. Ela ficou no cativoiro até a abertura do horário bancário. Ela foi levada novamente para o aeroporto para fazer saque de dinheiro na agência do Santander. Durante as investigações chegaram ao cativoiro. A vítima reconheceu o local, inclusive o cachorro que estava na casa. havia documentos e informações de Sueli e Rijano no local. O réu Cleyton foi preso depois na posse dos malotes bancários do Santander e a vítima o reconheceu por foto. Sabe que teve quebra de sigilo telefônico de régua relativo a Sueli, mas essas diligências foram feitas antes da sua chegada na delegacia. Não teve contato com Cleyton na época. O que vinculou ele ao inquérito foi o reconhecimento fotográfico da vítima. Acredita que ele tenha sido indiciado indiretamente. O Bene teria um relacionamento com a Sueli e foi morto depois. Havia documento dele no cativoiro. A vítima foi com uma equipe de investigadores até o cativoiro. Entrou nas investigações depois dessa diligência. A vítima reconheceu o cativoiro e o cachorro. A casa pelo que se recorda era de Bene. Não se recorda se o reconhecimento fotográfico foi na sua época. Está nos autos a fotografia.

O policial JOSE, ouvido nos autos desmembrados, disse que iniciou a investigação. Foi ao local onde a vítima foi abordada e pega pelos indivíduos. A vizinhança confirmou que a vítima reagiu e foi colocada no escort verde. Levaram a vítima até o cativoiro. Pediram mandado de busca para a residência. A vítima que identificou o cativoiro. O escort verde estava na frente do cativoiro. Apreenderam anotações em nome de Sueli, um RG em nome de Benedito, vulto Bene. Ele foi assassinado no ano seguinte. Havia ligações dos telefones apreendidos para Sueli e dela para os celulares. Havia anotações de conta bancária da Sueli. Bene teria sido amante de Sueli na ocasião. Colegas do Garra de Guarulhos receberam denúncia anônima sobre Cleyton. Ele estaria com um RG falso. Na casa de Cleyton os policiais encontraram os malotes do banco referente a essa investigação. Foram reconhecidos pela vítima, Sueli, Joao, o dono da casa Rijano e Cleyton. As fotos acostadas aos autos são do cativoiro e o cachorro também foi identificado pela vítima. A empresa foi assaltada outras vezes, tem três casos em épocas distintas. Como chegaram no cativoiro foi mais fácil a iniciar investigação. Não foi em cima dos retratos falado feito pela vítima. O imóvel do cativoiro seria de Joao que passou para Rijano.

O policial MARCOS disse ter participado das investigações no ano de 2010. Ocorreram os roubos no estacionamento do aeroporto. Tudo se iniciou no primeiro roubo. Foi feita diligência com a vítima no cativeiro e ela reconheceu a casa. Sueli estava na ocorrência e provavelmente dava informações para a quadrilha. Na casa onde foi o cativeiro havia anotações com o nome dela. A vítima reconheceu o Rijano, que seria o dono da casa. Na época foram em cima do dono do cativeiro durante as investigações. Participou das investigações no cativeiro. Não se recorda se a vítima fez o reconhecimento do Clayton. O malote foi encontrado com Clayton. Acredita que foram policiais do GARRA. Eles apresentaram Robson no aeroporto, pelo que se recorda. A vítima reconheceu o malote apreendido. Pelo que se lembra viu o malote apreendido. Não se recorda de detalhes do malote. Não se recorda se tinha alguma informação do banco no malote. Não se recorda da cor ou tamanho do malote. RICARDO, também delegado de polícia, disse que com relação ao roubo não se recorda dos fatos. Pelo que se lembra nem presidiu sobre essas investigações. Não se recorda de informações sobre os fatos.

O policial JOSE FRANCISCO trabalhou no caso. A vítima era gerente da empresa que administrava o estacionamento do aeroporto. Em uma manhã foi arrebatado por três indivíduos que o levaram para um cativeiro em um ford escort. Ele foi ameaçado e falavam que estavam com as filhas dele. Ele foi levado até o aeroporto em um fusca azul. A vítima teve que sacar valores no banco. Ela saiu do aeroporto com um dos indivíduos em um taxi. Em certo lugar o indivíduo saiu do taxi e entrou em outro carro. A vítima voltou para o aeroporto. Através de uma denúncia anônima chegaram até o cativeiro. No local encontraram extratos bancários em nome de Sueli que trabalhava no estacionamento. Encontraram o documento de um dos indivíduos. O cativeiro era de Jagunço que não foi encontrado. Através do mandado de busca desenrolaram as investigações. A mesma quadrilha fez mais outros assaltos a mesma empresa e a uma agência bancária nas proximidades do aeroporto. Gerentes e funcionários das agências reconheceram os assaltantes. Clayton foi uma das pessoas que ameaçou a vítima com martelo e uma chave de fenda. Pelo que se recorda Cleyton agrediu a vítima com o martelo e a chave de fenda. Não se recorda se participou do reconhecimento feito pela vítima com relação ao Cleyton. Ele foi pego com malote do roubo do banco por policiais do Garra. Os malotes foram reconhecidos pela gerente do banco. Na época pelo que informaram ele foi preso por uma batida do GARRA e aí foi linkado com esse roubo. Não tinha dinheiro no malote encontrado com ele. Nos outros roubos a vítima da empresa que administrava o estacionamento do aeroporto reconheceu alguns dos indivíduos. Não se recorda do malote apreendido.

A testemunha de defesa RAFAEL disse que trabalha na pizzaria família como pizzaiolo desde 2008. Clayton trabalhava como entregador. Das seis às onze da noite. Não sabe qual o período que ele trabalhou lá. Ele não ficou muito tempo. No meio do ano de 2010 ele não foi mais. Não sabe por que ele não apareceu mais. Depois de um bom tempo ele voltou. Talvez em 2015. Ficou até 2020.

MARCIA, testemunha defensiva, disse que Clayton foi seu funcionário extra, como entregador da pizzaria. Ele ficou meses. Ele saiu quando ocorreu o incidente. Depois ele voltou em 2015. Rafael é pizzaiolo já faz uns dez anos. Por fim, a testemunha DARIO disse que tem uma empresa desde 2008. Começou com seu pai e hoje toca sozinho. É uma empresa de transporte de passageiros. O réu começou a trabalhar na empresa em meados de 2009 até o mês de maio de 2010. Ele fazia tudo. Ajudava nas lavagens e manutenção dos carros. Entrava as oito e meia, nove horas e ficava até cinco e meia, seis hora da tarde. Pelo que se recorda ele voltou a trabalhar na empresa em 2020, 2021. Quando saiu começou a trabalhar com mecânica de motos. Em juízo, o acusado Clayton negou as acusações. Disse que não participou de fato algum. É uma pessoa calma. É uma pessoa trabalhadora. Já pagou seu erro com a Justiça no passado. É uma pessoa de índole boa. Não tem envolvimento no crime. Não conhece ninguém que participou do crime. Trabalha com dignidade. Tem uma oficina de motos. Não tem o que relatar sobre crime que não participou. No dia dos fatos estava trabalhando como sempre fez. Trabalhava na empresa de ônibus.

Embora o réu tenha negado os fatos que lhe são imputados, sua versão não merece prosperar, uma vez que se encontra isolada no conjunto probatório.

A palavra da vítima, das testemunhas e o depoimento dos policiais demonstram a sua

responsabilidade no crime em questão.

Em relação à palavra da vítima e sua relevância para a condenação, estas são sempre questões de reiterados julgados.

Inexiste, em nosso sistema, restrição legal ou jurisprudencial no sentido de não se admitir, como elemento de convicção, a palavra da vítima, em matéria penal.

Neste sentido:

"A palavra da vítima, sobretudo em crimes de repercussão patrimonial, é de extrema valia, especialmente quando descreve com firmeza o modus operandi, e reconhece, do mesmo modo, a pessoa que praticou o delito, imediatamente, uma vez que seu único interesse é identificar o culpado, porque se assim não fora, grassaria odiosa e absurda impunidade". (TJMG - AC 1.0024.00.143176-6/001 - 1ª Câmara Criminal - Rel. Des. Sérgio Braga - j. 20/04/2004).

Não possui razão a defesa ao impugnar o reconhecimento na fase de inquérito, pois eventuais vícios no inquérito policial não maculam o processo, sendo considerados mera irregularidade, tendo em vista que, durante a fase judicial, inexiste mácula.

Nesse sentido:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES. SUPOSTA INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte reconhece que "o reconhecimento fotográfico do acusado, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para lastrear o édito condenatório" (HC 104404, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, j. 21.09.2010). Precedentes. 2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido.

(HC 188760 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 08/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 28-04-2021 PUBLIC 29-04-2021).

A vítima afirma ter sido ameaçada com um martelo e uma chave de fenda não descrevendo, de forma segura, a utilização de arma de fogo. Contudo, a majorante do art. 157, §2º, I do Código Penal, relacionada ao uso de arma branca, deve ser afastada, tendo em vista que o crime foi cometido em 08 de março de 2010, uma vez que a Lei 13.654/2018 afastou o aumento de pena para o roubo cometido com emprego de arma branca, novatio legis in mellius, que retroage para beneficiar o réu. Nesse sentido:

Recurso em sentido estrito. Artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c.c. art. 14, inciso II, e artigo 157, § 2º, inciso I, nos termos do artigo 69, todos do Código Penal. Pronúncia. Existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria e de "animus necandi". Prova dos autos que não autoriza a impronúncia ou absolvição sumária. Pedidos subsidiários de desclassificação, exclusão da qualificadora e absolvição em relação ao crime conexo não acolhidos. Julgamento necessário pelo Tribunal do Júri. Necessária a exclusão da causa de aumento do roubo, ante a novatio legis in mellius. Lei 13.654/18. Decisão de pronúncia mantida. Recurso defensivo parcialmente provido, tão somente para excluir a causa de aumento relativa ao emprego de arma branca no crime de roubo, mantida, no mais, a r. sentença de pronúncia. (TJSP; Recurso em Sentido Estrito 0005110-

26.2012.8.26.0659; Relator (a): Sérgio Coelho; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Vinhedo - 2ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 31/01/2022; Data de Registro: 31/01/2022)

Quanto à incidência da majoração da pena relativa ao concurso de agentes (cf.artigo 157, §2º, II, do Código Penal), é voz corrente, na doutrina e na jurisprudência, que, para a aplicabilidade do concurso de pessoas basta haver a pluralidade de sujeitos delitivos, um dos quais imputável, para sua regular configuração. Para tanto, foi comprovado o envolvimento dos agentes no roubo em questão, que agiram conjuntamente para a concretização do crime. Deve-se destacar que a participação de todos foi imprescindível para a prática delituosa.

Neste sentido:

"Na coautoria, não há necessidade do mesmo comportamento por parte de todos, podendo haver a divisão quanto aos atos executivos. No roubo, um agente vigia, o outro ameaça e o terceiro despoja." (TACrimSP - Rel. Hélio de Freitas - JUTACRIM 95/110).

"Ocorre a participação do agente, não praticando atos executores do crime, concorre de qualquer modo para sua realização. Ele não comete a conduta descrita pelo preceito primário da norma, mas pratica uma atividade que contribui para a formação do delito." (TJMT - Rev. Rel. Mauro José Pereira - RT 572/393).

"Basta à configuração da coautoria a colaboração do agente para o evento, auxiliando a atuação dos executores diretos. De modo algum se exige, para tanto, hajam todos os partícipes consumado atos típicos de execução." (TJSP - rel. Carlos Bueno - RT 664/265).

Com relação à majorante do inciso V do art. 157 do Código Penal, restou devidamente comprovada tendo em vista a narrativa da vítima de que foi mantido em cativeiro, onde permaneceu com sua liberdade restringida, sofrendo ameaças, pois os réus diziam que haviam sequestrado suas filhas.
Superada a fase instrutória, passo à dosagem da pena.

Primeira fase: Considero desfavoráveis as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, mormente a culpabilidade - já que a vítima afirma que foi agredida por Clayton com martelada no joelho e socos no momento em que já se encontrava no veículo -, revelando especial reprovabilidade e antecedentes presentes nos autos às fls. 702-710. Ademais, considerando a incidência de duas causas de aumento previstas na parte especial, nos termos do art. 68, parágrafo único do CP, utilizo uma como circunstância judicial, o que autoriza a fixação da pena em 05 anos 08 meses e 09 dias de reclusão e pagamento de 20 dias-multa.

Segunda fase: O réu é reincidente, conforme certidão de antecedentes constantes nos autos (páginas 702-710), razão pela qual elevo sua pena em 1/6, totalizando 06 anos 07 meses 20 dias de reclusão, bem como 23 dias-multa.

Terceira fase: Na terceira fase, não existem causas de diminuição de pena. Estão presentes as causas de aumento previstas artigo 157, §2º, II e V do CP, assim, conforme já exposto, utilizo apenas uma como causa de aumento e as demais como circunstâncias judiciais, fixando-a em 08 anos 10 meses e 06 dias de reclusão e 31 dias-multa.

Ausentes causas modificativas, torno a pena definitiva em 08 anos 10 meses e 06 dias de reclusão e pagamento de 31 dias-multa.

Cada dia-multa será calculado no mínimo legal de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente atualizado até a data do pagamento, tendo em vista a ausência de elementos sobre a situação econômico-financeira do réu.

Considerando o quantum de pena fixado, a gravidade concreta dos delitos praticados pelo acusado, que os executou mediante grave ameaça à vítima com restrição de sua liberdade e, ainda, em concurso de pessoas, visando a sanção, mas também a ressocialização do réu, fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, em consonância com o artigo 33, §§2º e 3º do Código Penal. Pelos mesmos fundamentos acima consignados e por se tratar de crime cometido com grave ameaça à pessoa, insuscetível se torna a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e/ou concessão de sursis (artigos 44 e 77, ambos do CP).

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o réu Clayton Laercio Cardoso da Silva, qualificado nos autos, à pena de 08 anos 10 meses e 06 dias de reclusão e ao pagamento de 31 dias-multa, no valor mínimo legal e atualizado até a data da execução, pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, §2º, incisos II e V do CP.

Ausentes os requisitos para substituição ou suspensão condicional da pena.

Fixo como valor mínimo para reparação da vítima o valor de R\$ 177.504,00, nos termos do art. 387, IV do CPP, conforme pedido da acusação, abatidos eventuais valores já restituídos.

Nego ao réu o direito de apelar em liberdade, pois presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, ressaltando-se que esta se justifica para

garantir a ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade em concreto do crime e dificuldade de localização do réu ao longo do processo, que ensejou sua citação por edital e suspensão.

Expeça-se mandado de prisão.

Deixo de aplicar o art. 387, §2º do CPP, tendo em vista a ausência de custódia cautelar por este processo.

Nos termos do art. 201, §2º do CPP, comunique-se a vítima desta sentença.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário, inclusive à Justiça Eleitoral, a fim de que sejam suspensos os seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição da República, comunicando-se ao IIRGD.

Expeça-se incontinenti guia definitiva de execução.

Por força do parágrafo 9º, do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu ao pagamento da taxa judiciária de 100 (cem) UFESPs, salvo em caso de gratuidade judiciária.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Guarulhos, 11 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA